

Contratto quadro di collaborazione e servizi digitali

Versione: 1.0

Data: 6 maggio 2026

Software: Software Egadisailing

Il presente contratto disciplina il rapporto di collaborazione professionale e fornitura di servizi digitali tra Egadisailing e Marweb per la realizzazione, gestione, manutenzione ed evoluzione del Software Egadisailing.

Il contratto regola anche le attività già svolte da Marweb per la realizzazione del Software Egadisailing fino alla data di sottoscrizione, nei limiti di quanto compatibile con la natura delle prestazioni eseguite e con gli accordi intercorsi tra le Parti.

1. Parti

Committente

EGADI SAILING SRLS

Sede legale: Via Calipso 42, 91100 Trapani

P. IVA: 02925600815

PEC: egadiSailing@pec.it

Codice univoco: KRRH6B9

Email ordinaria: info@egadisailing.com

In persona del legale rappresentante: **Nicolò Genna**

Di seguito anche "Committente" o "Egadisailing".

Fornitore

Marweb di Antonio Marino

Titolare dell'impresa individuale: **Antonio Marino**

Sede legale: Via F.sco Crispi 80, 91027 Paceco (TP)

P. IVA: 02925820819

PEC: antoniomarino96@pec.it

Di seguito anche "Fornitore" o "Marweb".

Egadisailing e Marweb sono congiuntamente indicate come le "Parti".

2. Premesse

Egadisailing ha incaricato Marweb, tramite contatto online e successivi accordi operativi, di progettare e realizzare un software su misura per le proprie esigenze commerciali, organizzative e digitali.

Marweb opera come fornitore tecnico autonomo incaricato da Egadisailing per la progettazione, realizzazione, manutenzione ed evoluzione del Software Egadisailing e dei relativi servizi digitali, senza vincolo di subordinazione e con autonoma organizzazione dei mezzi.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto:

- la realizzazione e messa a disposizione del Software Egadisailing;
- la gestione tecnica della piattaforma online già installata;
- la gestione VPS, database e backup;
- l'assistenza tecnica ordinaria;
- la manutenzione annua;
- il supporto SEO tecnico;
- lo sviluppo software correttivo ed evolutivo, nei limiti concordati tra le Parti;
- il coordinamento tecnico con fornitori e servizi terzi necessari al funzionamento della piattaforma.

Sono inclusi nel presente contratto i servizi ordinari descritti negli articoli successivi. Restano esclusi gli interventi straordinari, le nuove funzionalità rilevanti, le integrazioni non previste, le attività marketing continuative, le campagne pubblicitarie e ogni attività non riconducibile alla gestione ordinaria, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

4. Natura del rapporto

Il rapporto tra le Parti ha natura di collaborazione autonoma e fornitura di servizi digitali. Il presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, società, associazione in partecipazione, agenzia, mandato generale, franchising o rapporto di esclusiva.

Marweb organizza autonomamente mezzi, strumenti, tempi tecnici e modalità operative, nel rispetto degli obiettivi concordati con Egadisailing e delle esigenze di continuità del servizio.

Il contratto può essere ricondotto, per quanto compatibile, alla disciplina del contratto d'opera e della prestazione autonoma di servizi, nonché, per le attività continuative organizzate dal Fornitore, ai principi applicabili alla fornitura di servizi.

5. Corrispettivo per la realizzazione del Software Egadisailing

Per le attività di realizzazione, configurazione e messa a disposizione del Software Egadisailing, Egadisailing riconosce a Marweb un corrispettivo complessivo pari a **3.500,00 euro**.

L'importo non è soggetto a IVA in quanto Marweb opera in regime forfettario. L'imposta di bollo, ove dovuta, è compresa nel corrispettivo.

Il corrispettivo è pagato in tre rate:

Rata	Importo	Scadenza
Prima rata	1.200,00 euro	Alla consegna del progetto
Seconda rata	1.200,00 euro	Entro 30 giorni dalla consegna del progetto
Terza rata	1.100,00 euro	Entro 60 giorni dalla consegna del progetto

Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento rilevante ai fini del presente contratto.

6. Manutenzione annua

La manutenzione ordinaria del Software Egadisailing è inclusa per il primo periodo fino al **31 gennaio 2027**.

A partire da **febbraio 2027**, la manutenzione annua è rinnovata al costo di **800,00 euro annui**, da pagare in un'unica soluzione nel mese di febbraio di ciascun anno.

La manutenzione annua non è rimborsabile in caso di recesso anticipato, sospensione del rapporto, mancato utilizzo della piattaforma o scelta del Committente di non richiedere interventi durante il periodo coperto.

La manutenzione comprende attività ordinarie di assistenza, monitoraggio tecnico, verifica del corretto funzionamento, interventi correttivi, piccole sistemazioni, supporto tecnico SEO, gestione VPS, database e backup nei limiti delle configurazioni disponibili.

Non sono inclusi nella manutenzione annua:

- nuove funzionalità rilevanti;
 - redesign o modifiche grafiche estese;
 - nuove integrazioni con servizi terzi;
 - campagne pubblicitarie;
 - produzione continuativa di contenuti;
 - attività SEO editoriale o strategica continuativa;
 - interventi derivanti da modifiche di provider terzi, nuove policy o nuovi costi imposti da servizi esterni;
 - emergenze, attività fuori orario o attività straordinarie accettate da Marweb come extra.
-

7. Licenza d'uso del Software Egadisailing

Marweb resta titolare dei diritti sul Software Egadisailing, sul codice sorgente, sulle componenti software realizzate, sul know-how tecnico, sulle librerie, sugli strumenti, sui moduli riutilizzabili, sulle architetture, sulle automazioni e sulle soluzioni tecniche sviluppate o impiegate nell'ambito del progetto, salvo diverso accordo scritto.

A fronte del pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto, Egadisailing ottiene una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile, non sublicenziabile e limitata alla piattaforma online installata per il proprio business.

La licenza consente a Egadisailing di utilizzare il Software Egadisailing esclusivamente per la gestione della propria attività commerciale, turistica, organizzativa e promozionale.

Egadisailing non può:

- cedere, rivendere, sublicenziare o concedere a terzi il Software Egadisailing;
- utilizzare il software per attività di terzi non riconducibili al proprio business;
- consegnare o far visionare il codice sorgente a sviluppatori, fornitori o soggetti terzi non autorizzati da Marweb;
- copiare, estrarre, riutilizzare o riprodurre il codice sorgente o parti sostanziali del software;
- realizzare o far realizzare software derivati mediante accesso non autorizzato al codice o alle componenti proprietarie di Marweb;
- rimuovere eventuali riferimenti tecnici, firme di sviluppo, commenti o indicazioni di titolarità presenti nel codice, ove non visibili al pubblico o non interferenti con l'esperienza utente.

In caso di mancato rinnovo della manutenzione annua, Egadisailing può continuare a utilizzare la piattaforma online nello stato in cui si trova, senza assistenza, aggiornamenti, garanzie evolutive, interventi tecnici, backup gestiti o supporto da parte di Marweb.

La cessazione della manutenzione non comporta il diritto di ottenere il codice sorgente, le credenziali interne non destinate al Committente, i sistemi di sviluppo, gli strumenti proprietari di Marweb o documentazione tecnica non prevista dal presente contratto.

8. Codice sorgente, account e credenziali

Il codice sorgente resta nella disponibilità di Marweb e non deve essere consegnato a Egadisailing, salvo diverso accordo scritto.

Gli account relativi a dominio, hosting, VPS, provider email, strumenti pubblicitari, strumenti di analisi, servizi di pagamento e servizi terzi devono essere intestati a Egadisailing, salvo diverse esigenze tecniche concordate dalle Parti.

Egadisailing è responsabile dei costi, dei rinnovi, delle verifiche KYC, dei metodi di pagamento e degli obblighi contrattuali relativi agli account intestati a Egadisailing.

Marweb può gestire tecnicamente tali account nei limiti delle autorizzazioni ricevute, senza assumere responsabilità per sospensioni, variazioni di prezzo, blocchi, policy, malfunzionamenti o decisioni dei provider terzi.

9. Costi di provider, licenze e servizi terzi

Sono sempre esclusi dal corrispettivo di Marweb e restano a carico di Egadisailing i costi di provider e servizi terzi, inclusi a titolo esemplificativo:

- OVH Cloud, VPS, hosting, database e backup;
- dominio IONOS;
- Cloudflare e servizi collegati;
- Brevo;
- Stripe e commissioni di pagamento;
- Bokun, Boataround e canali esterni;
- servizi Google, Meta, Bing/Microsoft e strumenti pubblicitari;
- plugin, licenze, API, immagini, font, strumenti SEO, monitoraggio e servizi esterni a pagamento.

Se un servizio passa da piano gratuito a piano a pagamento, oppure richiede costi ulteriori per mantenere una funzione attiva, Egadisailing deve approvare e sostenere tali costi. In mancanza di approvazione, Marweb può sospendere, disattivare o limitare la funzione interessata, senza che ciò costituisca inadempimento.

10. Tempi di presa in carico

Marweb si impegna a prendere in carico le richieste secondo la seguente griglia indicativa:

Tipo di richiesta	Presa in carico
Urgenza bloccante	Entro 24 ore lavorative
Problema importante	Entro 2 giorni lavorativi
Richiesta ordinaria	Entro 5 giorni lavorativi
Sviluppi evolutivi	Pianificazione separata

Per presa in carico si intende l'avvio della valutazione tecnica della richiesta, non necessariamente la risoluzione definitiva.

I tempi di risoluzione dipendono da complessità, disponibilità dei provider terzi, accessi disponibili, urgenza, priorità tecniche, eventuale necessità di preventivo e approvazione del Committente.

11. Attività fuori orario, weekend e festivi

Marweb può valutare, a propria discrezione, richieste di assistenza fuori dall'operatività ordinaria, weekend o giorni festivi.

Tali attività non sono incluse nella manutenzione annua, salvo diversa decisione di Marweb. Marweb può applicare un sovrapprezzo o richiedere un preventivo separato prima di eseguire l'intervento.

12. Sospensione per mancato pagamento

In caso di mancato pagamento, decorsi **30 giorni** dalla scadenza non rispettata, Marweb può sospendere:

- assistenza;
- manutenzione;
- nuovi rilasci;
- gestione tecnica;
- attività SEO;
- interventi su server, VPS, database, backup o provider terzi;
- ogni attività ulteriore non strettamente necessaria a evitare un danno grave e immediato.

La sospensione non libera Egadisailing dall'obbligo di pagare gli importi scaduti.

In caso di mancato pagamento grave o reiterato, Marweb può risolvere il contratto mediante comunicazione scritta, salvo il diritto al pagamento di quanto maturato e al risarcimento di eventuali ulteriori danni nei limiti di legge.

Alle transazioni commerciali tra le Parti si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del D.Lgs. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento.

13. Recesso

Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto con preavviso scritto di **30 giorni**, da inviarsi tramite PEC o altro mezzo scritto idoneo a provare la ricezione.

Il recesso non incide sugli importi già maturati, sulle rate scadute o in scadenza relative al corrispettivo di realizzazione, né sulla non rimborsabilità della manutenzione annua già versata.

Alla cessazione del rapporto, Egadisailing può continuare a utilizzare la piattaforma online nello stato in cui si trova, nei limiti della licenza d'uso prevista dal presente contratto, senza supporto o manutenzione da parte di Marweb.

14. Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate informazioni tecniche, commerciali, organizzative, credenziali, dati, strategie, listini, configurazioni, documenti, codici, contenuti non pubblici e ogni altra informazione appresa nell'esecuzione del rapporto.

Marweb non può divulgare dati personali, credenziali, informazioni commerciali riservate, contenuti proprietari, materiali interni, configurazioni riservate o asset specifici di Egadisailing.

Egadisailing non può divulgare codice sorgente, credenziali tecniche, strumenti proprietari, documentazione interna, log, procedure tecniche o informazioni riservate di Marweb.

Gli obblighi di riservatezza restano efficaci anche dopo la cessazione del contratto.

15. Libertà professionale di Marweb

Marweb resta libera di svolgere attività professionale e imprenditoriale in favore di terzi, anche operanti in settori analoghi, affini o concorrenti rispetto a Egadisailing.

Non è previsto alcun patto di esclusiva o non concorrenza a carico di Marweb.

Resta fermo l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgare o riutilizzare dati personali, credenziali, informazioni commerciali riservate, contenuti proprietari, materiali interni, configurazioni riservate o asset specifici di Egadisailing.

16. Portfolio e comunicazione

Egadisailing autorizza Marweb a citare Egadisailing e il Software Egadisailing nel proprio portfolio, sito web, social, presentazioni commerciali, case study e materiali promozionali.

Marweb può mostrare schermate pubbliche del sito e parti della piattaforma visibili agli utenti, purché non contengano dati personali, dati riservati, credenziali, informazioni amministrative, codice sorgente, dati di vendita non pubblici o contenuti interni non destinati alla divulgazione.

17. SEO tecnico

Il supporto SEO incluso nel rapporto riguarda attività tecniche e strutturali, tra cui metadati, struttura delle pagine, sitemap, indicizzazione, performance, accessibilità tecnica, dati strutturati, contenuti base e suggerimenti di ottimizzazione.

Non sono incluse garanzie di posizionamento sui motori di ricerca, gestione continuativa di campagne pubblicitarie, produzione editoriale continuativa, link building, ufficio stampa o attività marketing non espressamente concordate.

18. Protezione dei dati personali

Quando Marweb tratta dati personali per conto di Egadisailing, il trattamento è regolato dalla separata nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR sottoscritta o da sottoscrivere tra le Parti.

In caso di contrasto tra il presente contratto e la nomina a responsabile del trattamento, per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali prevale la nomina privacy.

19. Responsabilità

Marweb risponde dell'esecuzione delle attività affidate nei limiti del presente contratto, delle istruzioni ricevute e delle informazioni tecniche disponibili.

Marweb non risponde di disservizi, perdite, sospensioni, blocchi, malfunzionamenti o variazioni dovuti a:

- provider terzi;
- mancato pagamento di servizi esterni da parte di Egadisailing;
- sospensione o chiusura di account intestati a Egadisailing;
- credenziali errate, revocate o non disponibili;
- modifiche tecniche o commerciali imposte da servizi terzi;
- interventi non autorizzati di soggetti terzi;
- uso improprio della piattaforma;
- cause di forza maggiore;
- decisioni operative o commerciali del Committente.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di Marweb è limitata all'importo della manutenzione annua pagata da Egadisailing per l'anno in cui si verifica il fatto che ha generato la responsabilità.

Sono escluse penali automatiche per ritardi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

20. Modifiche ed evoluzioni

Nuove funzionalità, sviluppi evolutivi rilevanti, integrazioni ulteriori, cambiamenti architetturali, redesign, migrazioni, automazioni complesse o attività non comprese nella manutenzione ordinaria devono essere concordate separatamente tra le Parti.

Marweb può richiedere un preventivo separato, una stima di tempi, una conferma scritta o un pagamento anticipato prima di iniziare attività extra.

Le richieste inviate tramite email, PEC, ticket, repository, strumenti di progetto, messaggi WhatsApp, SMS, Telegram, Instagram o altri canali operativi concordati possono costituire istruzioni operative, approvazioni o conferme di lavoro, purché siano riconducibili al Committente o a persone autorizzate da Egadisailing.

21. Riferimenti normativi essenziali

Il presente contratto è predisposto tenendo conto, per quanto applicabile, dei seguenti riferimenti:

- art. 2222 c.c. in materia di contratto d'opera e prestazione autonoma;
 - art. 1655 c.c. in materia di appalto di servizi, ove compatibile con l'organizzazione del servizio;
 - art. 2596 c.c. in materia di limiti contrattuali alla concorrenza, precisando che il presente contratto non introduce obblighi di non concorrenza a carico di Marweb;
 - Legge 22 aprile 1941, n. 633, in particolare artt. 64-bis e seguenti, in materia di programmi per elaboratore;
 - D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
 - Regolamento (UE) 2016/679, in particolare art. 28, per i trattamenti di dati personali regolati dalla separata nomina.
-

22. Foro competente e legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Firme

Luogo e data: _____

Per **EGADI SAILING SRLS**

Il legale rappresentante

Nicolò Genna

Firma: _____

Per **Marweb di Antonio Marino**

Il titolare

Antonio Marino

Firma: _____